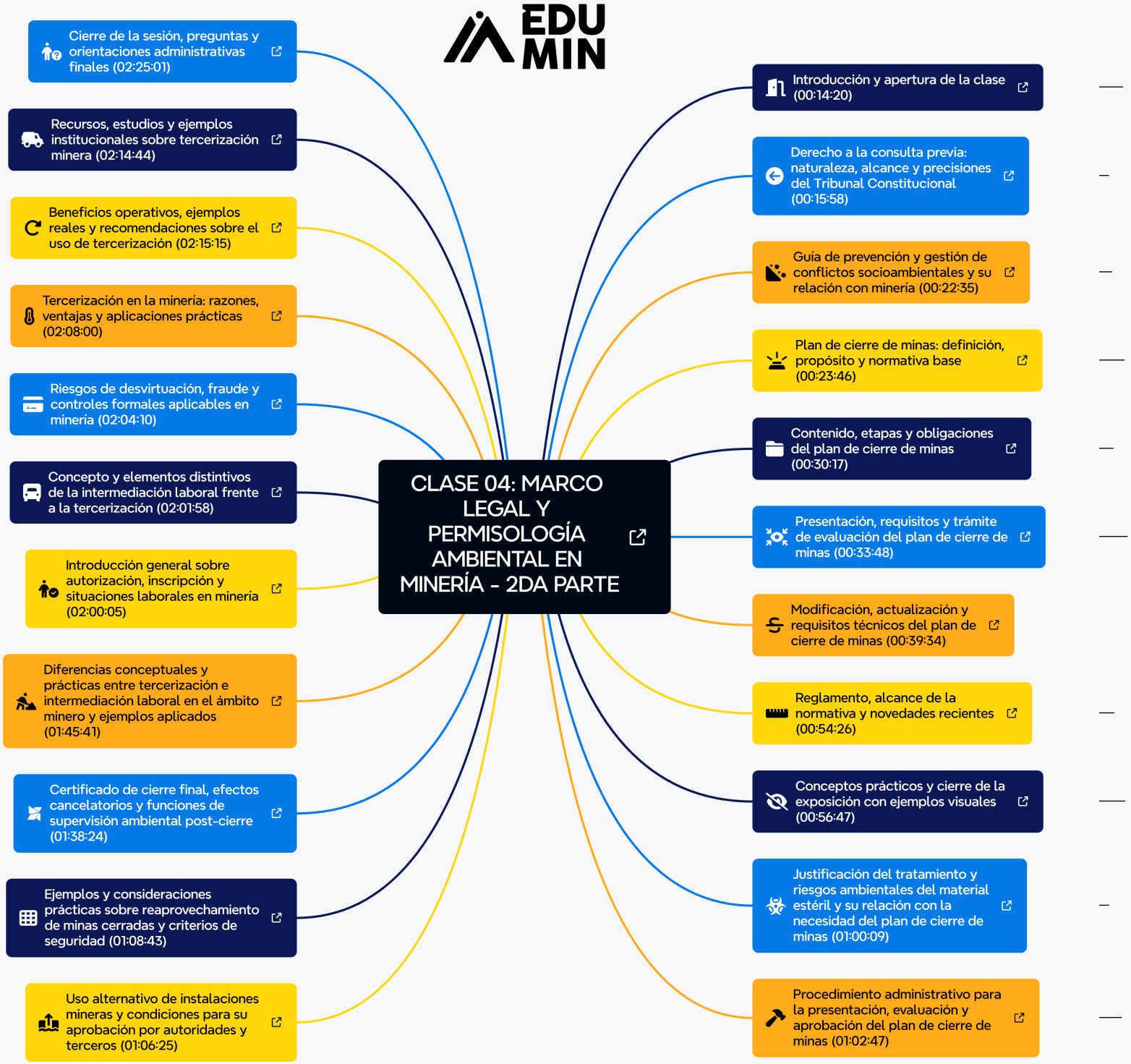
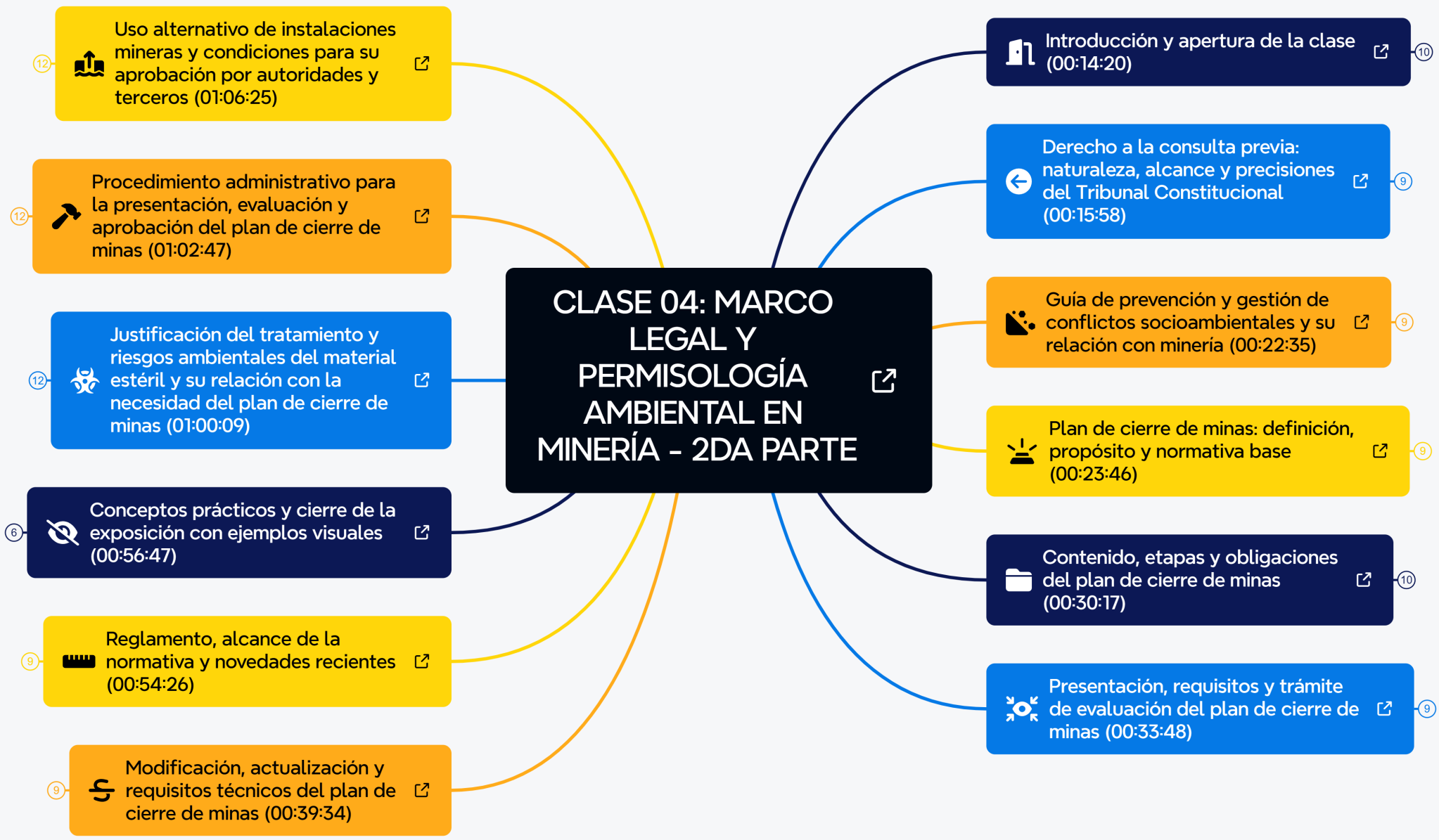
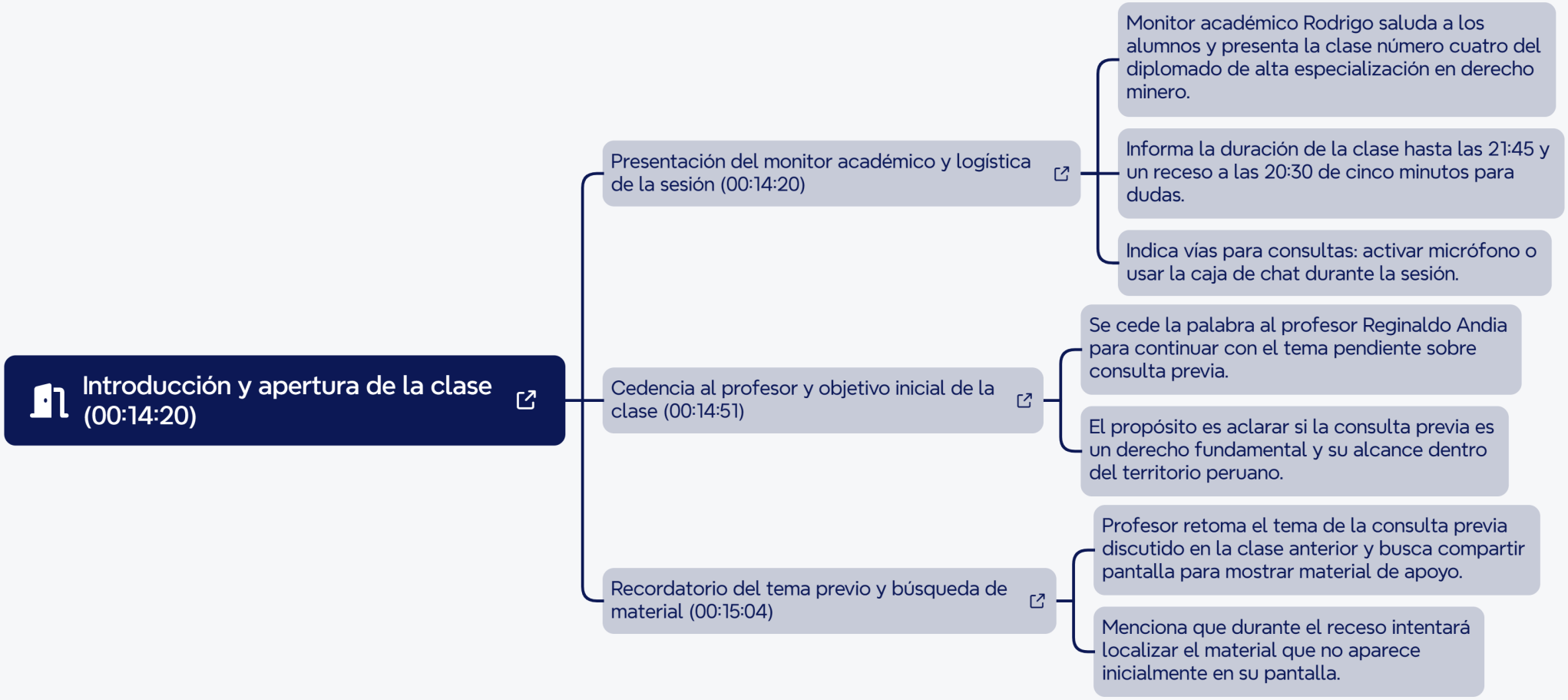

EDU MIN
CLASE 04: MARCO LEGAL Y PERMISOLOGÍA AMBIENTAL EN MINERÍA - 2DA PARTE
Introducción y apertura de la clase (00:14:20)
Derecho a la consulta previa: naturaleza, alcance y precisiones del Tribunal Constitucional (00:15:58)
Guía de prevención y gestión de conflictos socioambientales y su relación con minería (00:22:35)
Plan de cierre de minas: definición, propósito y normativa base (00:23:46)
Contenido, etapas y obligaciones del plan de cierre de minas (00:30:17)
Presentación, requisitos y trámite de evaluación del plan de cierre de minas (00:33:48)
Modificación, actualización y requisitos técnicos del plan de cierre de minas (00:39:34)
Reglamento, alcance de la normativa y novedades recientes (00:54:26)
Conceptos prácticos y cierre de la exposición con ejemplos visuales (00:56:47)
Justificación del tratamiento y riesgos ambientales del material estéril y su relación con la necesidad del plan de cierre de minas (01:00:09)
Procedimiento administrativo para la presentación, evaluación y aprobación del plan de cierre de minas (01:02:47)
Cierre de la sesión, preguntas y orientaciones administrativas finales (02:25:01)
Recursos, estudios y ejemplos institucionales sobre tercerización minera (02:14:44)
Beneficios operativos, ejemplos reales y recomendaciones sobre el uso de tercerización (02:15:15)
Tercerización en la minería: razones, ventajas y aplicaciones prácticas (02:08:00)
Riesgos de desvirtuación, fraude y controles formales aplicables en minería (02:04:10)
Concepto y elementos distintivos de la intermediación laboral frente a la tercerización (02:01:58)
Introducción general sobre autorización, inscripción y situaciones laborales en minería (02:00:05)
Diferencias conceptuales y prácticas entre tercerización e intermediación laboral en el ámbito minero y ejemplos aplicados (01:45:41)
Certificado de cierre final, efectos cancelatorios y funciones de supervisión ambiental post-cierre (01:38:24)
Ejemplos y consideraciones prácticas sobre reaprovechamiento de minas cerradas y criterios de seguridad (01:08:43)
Uso alternativo de instalaciones mineras y condiciones para su aprobación por autoridades y terceros (01:06:25)

EDU MIN


CLASE 04: MARCO LEGAL Y PERMISOLOGÍA AMBIENTAL EN MINERÍA - 2DA PARTE
Introducción y apertura de la clase (00:14:20)
10
Derecho a la consulta previa: naturaleza, alcance y precisiones del Tribunal Constitucional (00:15:58)
9
Guía de prevención y gestión de conflictos socioambientales y su relación con minería (00:22:35)
9
Plan de cierre de minas: definición, propósito y normativa base (00:23:46)
9
Contenido, etapas y obligaciones del plan de cierre de minas (00:30:17)
10
Presentación, requisitos y trámite de evaluación del plan de cierre de minas (00:33:48)
9
Uso alternativo de instalaciones mineras y condiciones para su aprobación por autoridades y terceros (01:06:25)
12
Procedimiento administrativo para la presentación, evaluación y aprobación del plan de cierre de minas (01:02:47)
12
Justificación del tratamiento y riesgos ambientales del material estéril y su relación con la necesidad del plan de cierre de minas (01:00:09)
12
Conceptos prácticos y cierre de la exposición con ejemplos visuales (00:56:47)
6
Reglamento, alcance de la normativa y novedades recientes (00:54:26)
9
Modificación, actualización y requisitos técnicos del plan de cierre de minas (00:39:34)
9


Introducción y apertura de la clase (00:14:20)
Presentación del monitor académico y logística de la sesión (00:14:20)
Monitor académico Rodrigo saluda a los alumnos y presenta la clase número cuatro del diplomado de alta especialización en derecho minero.
Informa la duración de la clase hasta las 21:45 y un receso a las 20:30 de cinco minutos para dudas.
Indica vías para consultas: activar micrófono o usar la caja de chat durante la sesión.
Cedencia al profesor y objetivo inicial de la clase (00:14:51)
Se cede la palabra al profesor Reginaldo Andia para continuar con el tema pendiente sobre consulta previa.
El propósito es aclarar si la consulta previa es un derecho fundamental y su alcance dentro del territorio peruano.
Recordatorio del tema previo y búsqueda de material (00:15:04)
Profesor retoma el tema de la consulta previa discutido en la clase anterior y busca compartir pantalla para mostrar material de apoyo.
Menciona que durante el receso intentará localizar el material que no aparece inicialmente en su pantalla.

EDU MIN

- Derecho a la consulta previa: naturaleza, alcance y precisiones del Tribunal Constitucional (00:15:58)
  - Consulta previa como derecho fundamental y su ámbito de aplicación (00:16:10)
    - El profesor indica que la consulta previa es considerada un derecho fundamental con rango constitucional.
    - Precisa que este derecho opera únicamente cuando las medidas afectan directamente a pueblos indígenas u originarios, y no a la sociedad en general ni a urbanizaciones cercanas.
  - Notificación sobre solicitudes y otorgamiento de concesiones mineras (00:17:02)
    - El Tribunal Constitucional exige que, cuando la concesión minera implique territorios de pueblos indígenas u originarios, éstos deben ser notificados de solicitudes y otorgamientos.
    - La finalidad es que los pueblos estén plenamente informados sobre modificaciones jurídicas del suelo y posibles cambios futuros en su territorio.
  - Participación de otros ministerios y recomendaciones del Tribunal Constitucional (00:19:23)
    - El Tribunal sugiere la intervención del Ministerio de Cultura y del Ministerio del Ambiente en procesos de consulta previa cuando corresponda.
    - Exhorta al Congreso y a los ministerios correspondientes a legislar y coordinar reglamentación para garantizar publicaciones culturalmente adecuadas y respeto a lenguas y rasgos culturales de los pueblos originarios.

Guía de prevención y gestión de conflictos socioambientales y su relación con minería (00:22:35)

- Resolución ministerial del Ministerio del Ambiente y su propósito (00:22:46)
  - Existencia de la resolución ministerial N° 256-XX-XXXX del Ministerio del Ambiente que contiene una guía de prevención y gestión de conflictos socioambientales.
  - La guía no es ley sino una serie de pasos y medidas recomendadas para tratar conflictos socioambientales ligados a la actividad minera en el país.
- Contenido y aplicación práctica de la guía en conflictos mineros (00:23:15)
  - La guía propone pasos, plazos y actuaciones para la consulta, respeto y emisión de opiniones en situaciones de conflicto socioambiental relacionadas con proyectos mineros.
  - Busca complementar la normativa de consulta previa y ofrecer herramientas prácticas para la gestión de conflictos.
- Relación entre la guía y la legislación sobre consulta previa (00:23:39)
  - Se sitúa la guía como instrumento complementario a la ley de consulta previa y a las demás normas que regulan la relación entre actividades mineras y pueblos originarios.
  - Sirve para orientar procedimientos y prácticas preventivas en el sector minero.

EDU MIN

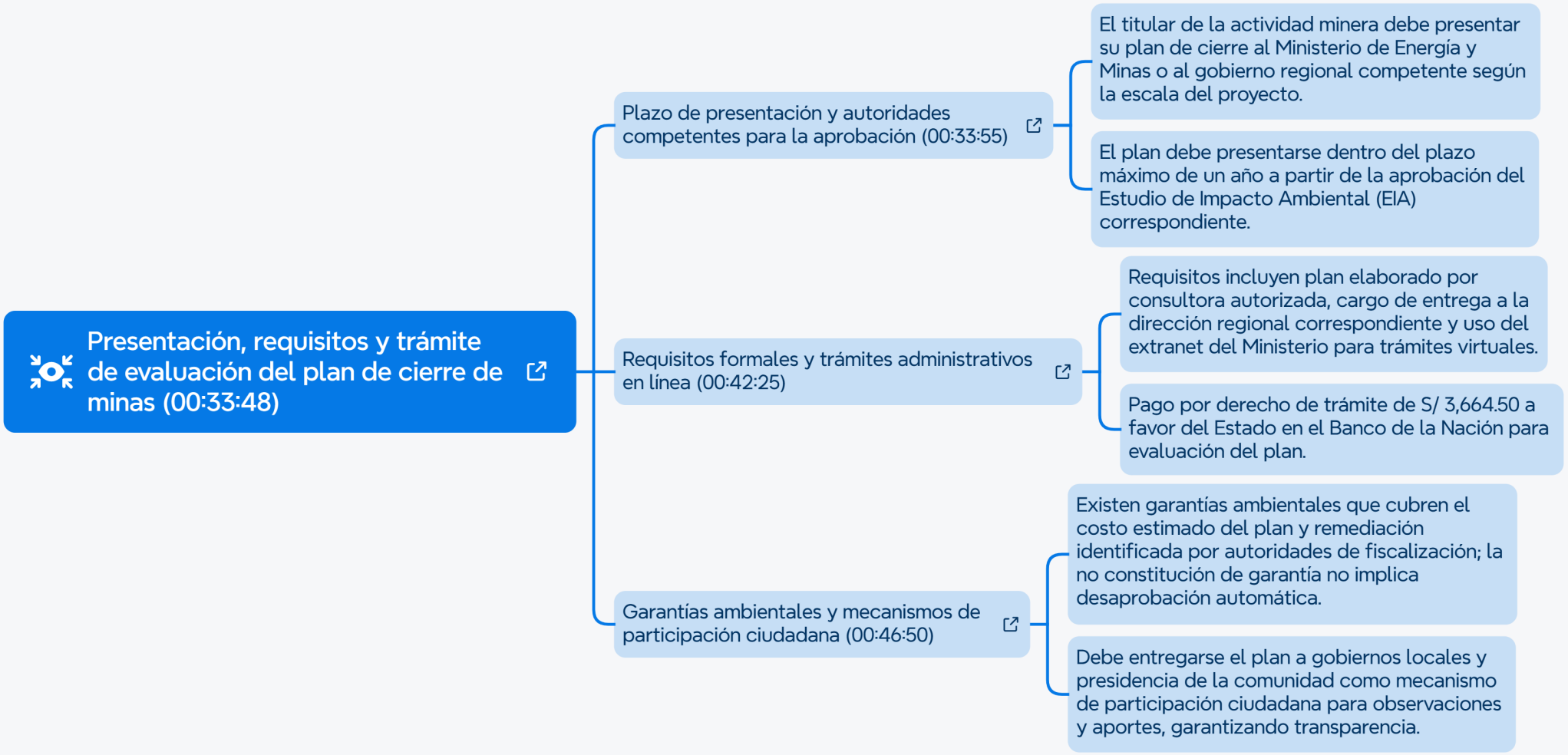
Plan de cierre de minas: definición, propósito y normativa base (00:23:46)

- Definición y finalidad del plan de cierre de minas (00:23:51)
  - El plan de cierre de minas es un instrumento legal y obligatorio de gestión ambiental que la empresa minera debe elaborar.
  - Tiene por objetivo restaurar y rehabilitar el área utilizada por la actividad minera para evitar pasivos ambientales y proteger la salud y ecosistema.
- Marco normativo y antecedentes legales del plan de cierre (00:27:21)
  - Se establece inicialmente con la Ley N° 28090 (2003) y se complementa con la Ley N° 28271 (2004), definiendo pasivos ambientales, responsabilidad e financiamiento.
  - El Ministerio de Energía y Minas reportó cerca de 8.000 pasivos ambientales al 2020, y entre 2018-2021 se destinaron más de 453 millones de soles para remediación.
- Procedimiento y condiciones para ejecución y extensión del plan (00:29:11)
  - El plan puede ejecutarse según cronograma o solicitarse la extensión mediante procedimiento distinto, con participación del Estado y población afectada.
  - Las condiciones para extender un plan incluyen aspectos productivos, impacto ambiental y licencia social derivada de participación ciudadana; incumplimientos medioambientales pueden motivar la denegatoria.

EDU MIN

Contenido, etapas y obligaciones del plan de cierre de minas (00:30:17)

- Medidas, cronograma, garantías y obligaciones de reporte (00:30:17)
  - El plan contiene medidas de rehabilitación, costos, oportunidades, métodos de control y verificación, y monto para constitución de garantías ambientales exigibles.
  - Los titulares deben reportar semestralmente al Ministerio de Energía y Minas o autoridad competente el avance de labores, montos ejecutados y porcentajes de avance en las etapas detalladas.
- Etapas del plan: cierre progresivo, cierre final y poscierre (00:30:32)
  - Cierre progresivo: rehabilitación en paralelo con operaciones productivas.
  - Cierre final: término definitivo de labores e instalaciones, donde la mina deja de operar.
  - Poscierre: tratamiento de efluentes, emisiones, monitoreo y mantenimiento tras las acciones de rehabilitación.
- Responsables de ejecución y financiamiento de actividades de cierre (00:31:11)
  - La empresa minera es la obligada a ejecutar las acciones de rehabilitación; alternativamente el Ministerio de Energía y Minas puede ejecutar la garantía y asumir labores si procede.
  - Cada plan cuenta con un cronograma y no se permite cierre unilateral por parte del Estado ni extensión unilateral por la empresa fuera de ley.


Presentación, requisitos y trámite de evaluación del plan de cierre de minas (00:33:48)
Plazo de presentación y autoridades competentes para la aprobación (00:33:55)
El titular de la actividad minera debe presentar su plan de cierre al Ministerio de Energía y Minas o al gobierno regional competente según la escala del proyecto.
El plan debe presentarse dentro del plazo máximo de un año a partir de la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) correspondiente.
Requisitos formales y trámites administrativos en línea (00:42:25)
Requisitos incluyen plan elaborado por consultora autorizada, cargo de entrega a la dirección regional correspondiente y uso del extranet del Ministerio para trámites virtuales.
Pago por derecho de trámite de S/ 3,664.50 a favor del Estado en el Banco de la Nación para evaluación del plan.
Garantías ambientales y mecanismos de participación ciudadana (00:46:50)
Existen garantías ambientales que cubren el costo estimado del plan y remediación identificada por autoridades de fiscalización; la no constitución de garantía no implica desaprobación automática.
Debe entregarse el plan a gobiernos locales y presidencia de la comunidad como mecanismo de participación ciudadana para observaciones y aportes, garantizando transparencia.

Modificación, actualización y requisitos técnicos del plan de cierre de minas (00:39:34)

- Causas y plazos para modificar el plan de cierre (00:39:34)
  - El plan se modifica cuando el titular modifica el EIA, si hay cambios sustantivos en el proceso productivo o por iniciativa de la autoridad competente.
  - Debe presentarse la modificación dentro del plazo máximo de un año tras la aprobación del cambio; primeras actualizaciones se realizan a los tres años y luego cada cinco años.
- Requisitos técnicos, consultoras autorizadas y obligaciones legales (00:44:36)
  - El plan debe ser elaborado por una persona jurídica inscrita en el registro de entidades autorizadas para elaborar planes de cierre en el sector.
  - Empresas consultoras especializadas (ingenieros ambientales, abogados especializados) realizan los estudios y las mineras suelen contratar terceros para reducir riesgos y asegurar especialización.
- Plazos de evaluación y montos significativos de garantías (00:46:34)
  - El procedimiento de evaluación demora un máximo de 160 días hábiles.
  - La garantía preliminar para iniciar actividades equivale a 200 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), con montos aproximados que pueden superar un millón de soles, dependiendo del valor de la UIT del año.

Reglamento, alcance de la normativa y novedades recientes (00:54:26)

- Contenido del reglamento y presentación conceptual en el EIA (00:54:26)
  - El reglamento (resoluciones y decreto supremo) dispone que el plan incluido en el EIA se presente a nivel conceptual ante la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros.
  - Los términos y requisitos señalados en el reglamento regulan la presentación y evaluación de nuevos proyectos y titulares en operación.
- Aplicación retroactiva y exigencia a titulares en operación (00:55:08)
  - A partir de la vigencia de la norma, también se exige el plan a titulares que ya estaban en operación con anterioridad; antes no era requerida.
  - Para proyectos sujetos a otros estudios ambientales se consideran necesariamente las medidas de rehabilitación en función de los impactos del proyecto.
- Últimas modificaciones normativas y actualidad legislativa (00:56:03)
  - La última modificación importante mencionada corresponde al Decreto o norma N° 31347 del 18 de agosto de 2021, que actualiza aspectos del plan de cierre de minas.
  - El docente señala que la normativa es relativamente nueva y que desde su creación se empezó a exigir a las empresas mineras el cumplimiento de estas obligaciones.


Conceptos prácticos y cierre de la exposición con ejemplos visuales (00:56:47)
Material estéril y nociones básicas sobre residuos mineros (00:57:50)
Se define material estéril como todo aquello que no es mineral comercializable, incluyendo piedras, rocas y tierra sin valor económico.
Se explica que el plan de cierre debe contemplar el manejo de estos materiales y otros residuos para rehabilitar el área afectada.
Uso de videos y recursos visuales para comprensión (00:25:18)
El profesor utiliza videos y presentaciones para explicar el alcance, fases y detalles del plan de cierre de minas, enfatizando su importancia educativa.
Se recuerda a los estudiantes la disponibilidad de un PDF actualizado con la ley y reglamento (hasta 2025) y enlaces para descarga y consulta.

Justificación del tratamiento y riesgos ambientales del material estéril y su relación con la necesidad del plan de cierre de minas (01:00:09)

Definición y consecuencias de la contaminación por contacto de tierras con minerales (01:00:09)

- La modificación química de tierras o aguas por contacto con minerales constituye contaminación aunque no sea visible, afectando su uso agrícola, recreativo o como recurso hídrico.
- Ejemplos prácticos: suelos que han estado en contacto con residuos minerales pueden contaminar ríos, lagunas y tierras de cultivo impidiendo su uso productivo o potable.
- La contaminación puede ser positiva (mejora de pureza) o negativa; en minería interesa la negativa que destruye la estructura natural y hace los suelos estériles.

Impacto en salud y ecosistemas que valida la regulación estatal (01:01:00)

- Sustancias insalubres presentes en suelos y aguas tras actividades mineras representan riesgo para la salud humana y animal y para el equilibrio ecológico.
- Por ello el Estado garantiza, vía Constitución, un medio ambiente adecuado y fundamenta la exigencia de planes de cierre de minas y garantías económicas.
- El plan de cierre busca restituir condiciones ambientales seguras y descontaminar o aislar materiales estériles para prevenir daños futuros.

Alcance conceptual de la palabra contaminación y su aplicación en cierre de minas (01:00:38)

- Contaminación no solo por incendios o vertidos visibles; incluye modificación de componentes de un ecosistema por acción química.
- Ejemplo didáctico: añadir cloro al agua modifica su condición original; esto ilustra que la contaminación puede tener efectos diversos pero requiere control.
- El plan de cierre debe prever tanto tratamientos físicos como químicos y medidas de control para minimizar impactos.

Procedimiento administrativo para la presentación, evaluación y aprobación del plan de cierre de minas (01:02:47)

- Presentación y organismos competentes para diferentes escalas de minería (01:02:47)
  - El titular debe presentar el plan ante la Dirección Regional de Energía y Minas para mediana, pequeña y artesanal, o ante el Ministerio (dirección competente) para gran minería.
  - El plan de cierre debe estar elaborado por entidad debidamente acreditada y con permisos vigentes; no cualquier empresa puede elaborarlo.
  - Se debe adjuntar la garantía económica correspondiente y el cargo de presentación ante la autoridad competente.
- Garantía, pago por evaluación y resolución directoral para aprobación del plan (01:03:32)
  - La garantía se cuantifica en Unidades Impositivas Tributarias (UIT) según normativa vigente; ejemplo citado: 200 UIT (dato referido en charla).
  - El trámite de evaluación incluye el pago de un derecho de trámite (monto referenciado en clase) y la autoridad dispone de 60 días hábiles desde 2024 para emitir resolución directoral de aprobación o desaprobación.
  - En caso de desaprobación, se devuelve el expediente con observaciones; el titular puede subsanarlas y volver a presentar pagando nuevamente el derecho de trámite.
- Evaluación presupuestaria del plan y consecuencias de observaciones o incumplimiento (01:32:41)
  - La autoridad competente evalúa el presupuesto presentado como parte del plan de cierre, valorando si cubre tratamientos, remediaciones y medidas necesarias.
  - Si hay observaciones no subsanadas durante el proceso, el plan será desaprobado y el titular debe corregir y volver a presentar pagando derecho de trámite.
  - La no constitución de la garantía puede ser causal de paralización de operaciones por hasta dos años y obliga al titular a ejecutar inmediatamente las medidas del plan aprobado.

Uso alternativo de instalaciones mineras y condiciones para su aprobación por autoridades y terceros (01:06:25)

Procedimiento y actores que pueden solicitar uso alternativo de instalaciones mineras (01:06:25)

- Las comunidades, gobiernos locales, regionales o nacionales, o terceros pueden solicitar el uso alternativo de instalaciones e infraestructura de una unidad minera conjuntamente con el titular.
- La solicitud debe presentarse por escrito ante la Dirección General de Minería y el Ministerio de Energía y Minas, adjuntando acuerdos locales o documentación sustentatoria.
- El uso alternativo puede incluir propósitos de interés público, como atractivos turísticos, museos o miradores, siempre que no representen peligro para la salud pública.

Efectos sobre las garantías y exclusión de compromisos de cierre al ceder instalaciones (01:06:49)

- Si una instalación se excluye de los compromisos de cierre (para ser usada por terceros), el monto correspondiente al cierre de esa instalación puede ser detraído de la garantía del plan de cierre o hacer disminuir la garantía exigida.
- El beneficiario que asume la infraestructura debe responsabilizarse ambientalmente por su uso y eventual cierre, liberando al titular minero de esa obligación específica.
- Esto implica negociación entre el titular y el interesado sobre la valorización y condiciones de transferencia, y la suscripción de contratos privados independientes del procedimiento administrativo.

Condiciones técnicas, ambientales y legales para autorizar usos alternativos que protejan la salud pública (01:07:16)

- Las instalaciones sometidas a uso alternativo no deben representar riesgo para la salud ni potenciales daños ambientales; por ejemplo, no se otorgaría un socavón inestable para uso público.
- La aprobación del uso alternativo no exime al beneficiario del cumplimiento de la normativa aplicable a la nueva actividad económica, incluyendo seguridad, Defensa Civil, protección de trabajadores y normativa ambiental.
- Las autoridades deben motivar sus resoluciones con sustento técnico y legal, explicando criterios de seguridad y compatibilidad con la nueva actividad.

EDU MIN

CLASE 04: MARCO LEGAL Y PERMISOLOGÍA AMBIENTAL EN MINERÍA - 2DA PARTE

- Cierre de la sesión, preguntas y orientaciones administrativas finales (02:25:01)
- Recursos, estudios y ejemplos institucionales sobre tercerización minera (02:14:44)
- Beneficios operativos, ejemplos reales y recomendaciones sobre el uso de tercerización (02:15:15)
- Tercerización en la minería: razones, ventajas y aplicaciones prácticas (02:08:00)
- Riesgos de desvirtuación, fraude y controles formales aplicables en minería (02:04:10)
- Ejemplos y consideraciones prácticas sobre reaprovechamiento de minas cerradas y criterios de seguridad (01:08:43)
- Certificado de cierre final, efectos cancelatorios y funciones de supervisión ambiental post-cierre (01:38:24)
- Diferencias conceptuales y prácticas entre tercerización e intermediación laboral en el ámbito minero y ejemplos aplicados (01:45:41)
- Introducción general sobre autorización, inscripción y situaciones laborales en minería (02:00:05)
- Concepto y elementos distintivos de la intermediación laboral frente a la tercerización (02:01:58)

Ejemplos y consideraciones prácticas sobre reaprovechamiento de minas cerradas y criterios de seguridad (01:08:43)

- Casos internacionales y locales sobre reconversión de minas a atractivos turísticos (01:08:43)
  - Ejemplo en Brasil: Minas Gerais conserva excavaciones históricas convertidas en atractivos turísticos donde visitantes recorren túneles y galerías con cascos y guías.
  - En Perú han existido iniciativas similares pero algunas quedaron en desuso por lejanía o falta de promoción, mostrando que la viabilidad económica y logística es determinante.
  - El artículo 18 del reglamento permite usos alternativos siempre que no representen peligro para la salud; la experiencia demuestra la necesidad de evaluación técnica y promoción.
- Reaprovechamiento parcial o total de campamentos y determinación del monto a detraer de la garantía (01:17:42)
  - Los campamentos mineros pueden ser transferidos a terceros conjuntamente con el titular para que queden excluidos de compromisos de cierre; en ese caso la garantía se ajusta y se detrae el monto correspondiente.
  - La operación implica un acuerdo privado entre el titular y el tercero sobre transferencia, precio y condiciones, independiente de la aprobación del uso alternativo por la autoridad.
  - El beneficiario asume obligaciones normativas aplicables a su nueva actividad y puede ser supervisado por organismos como Defensa Civil, SUNAFIL y otras autoridades sectoriales.
- Criterios de evaluación por el funcionario público y necesidad de motivación suficiente en resoluciones (01:29:30)
  - Las decisiones administrativas deben estar motivadas con sustento legal, técnico y jurisprudencial cuando corresponda; no basta citar la norma sin explicar hechos concretos.
  - La falta de motivación suficiente podría constituir una falta administrativa y ser cuestionada en procedimientos de impugnación, por lo que el funcionario público debe fundamentar sus resoluciones.
  - En la práctica, la evaluación incluye riesgos de seguridad, pruebas, informes técnicos y justificaciones para aprobar o denegar usos alternativos.

Certificado de cierre final, efectos cancelatorios y funciones de supervisión ambiental post-cierre (01:38:24)

- Emisión del certificado de cierre final y autoridades responsables de fiscalización (01:38:24)
  - El certificado de cierre final lo expide la autoridad competente tras supervisión y verificación del cumplimiento de obligaciones contenidas en el plan de cierre aprobado.
  - La fiscalización la pueden ejercer la autoridad de supervisión ambiental, OSINERGMIN para mediana y gran minería, o el gobierno regional para pequeña minería y minería artesanal, según corresponda.
  - La emisión del certificado implica que la autoridad constató que se cumplió el plan de cierre en plazos y alcance aprobados.
- Efectos probatorios y cancelatorios del certificado sobre responsabilidades futuras (01:41:36)
  - El certificado tiene efecto de cancelación de las obligaciones del titular por el plan de cierre aprobado, sirviendo como prueba de cumplimiento frente a terceros y autoridades.
  - Sirve como método probatorio: si se emitió tras una supervisión adecuada, el titular queda liberado de responsabilidades sobre hechos ya evaluados, salvo errores de la autoridad o nueva evidencia.
  - Además del efecto legal, el certificado contribuye a la reputación social de la empresa y a la legitimidad de sus operaciones pasadas.
- Supervisión posterior y posibilidad de responsabilidades adicionales si se detectan problemas posteriores (01:42:24)
  - Aunque el certificado libera formalmente al titular, si posteriormente aparecen filtraciones o nuevas evidencias de incumplimiento, pueden surgir acciones legales o revisiones si hay prueba de que el cierre no fue efectivo.
  - La supervisión continuada y la capacidad de las autoridades para fiscalizar garantizan que el cierre y la remediación se mantengan en el tiempo.
  - La existencia del certificado incentiva cumplimiento y facilita futuras actividades mineras del titular al demostrar historial de responsabilidad ambiental.

Diferencias conceptuales y prácticas entre tercerización e intermediación laboral en el ámbito minero y ejemplos aplicados (01:45:41)

- Concepto, requisitos y alcance de la tercerización como contratación de servicios especializados (01:50:00)
  - La tercerización ocurre cuando la empresa principal contrata a otra para desarrollar integralmente una o más partes de su actividad no principal, con recursos propios y asumiendo costo y riesgo.
  - Características: la empresa contratista utiliza sus propios equipos, personal y know-how; mantiene la subordinación de sus trabajadores; el servicio es integral y diferenciado del giro principal.
  - Ejemplos: servicios de limpieza, seguridad privada o logística en una universidad o mina; la empresa usuaria no ordena directamente al trabajador tercerizado en aspectos técnicos.
- Responsabilidades, limitaciones y formalidades de la tercerización según la legislación peruana (01:57:34)
  - La tercerización está permitida siempre que no abarque la actividad principal (núcleo duro) de la empresa usuaria; su desnaturalización ha sido objeto de jurisprudencia cuando se usó indebidamente.
  - No existe un capital mínimo ni límite porcentual estricto para tercerizar; la responsabilidad solidaria entre empresa usuaria y contratista puede aplicarse por plazos y situaciones previstas.
  - La empresa tercerizadora no requiere autorización especial del Ministerio de Trabajo para operar como empresa de servicios, pero debe cumplir formalidades contractuales y laborales vigentes.
- Diferenciación práctica entre tercerización e intermediación laboral y ejemplos concretos en minería (01:46:36)
  - En tercerización, la empresa contratista presta un servicio con sus propios trabajadores; en intermediación laboral (tema a profundizar posteriormente en las diapositivas restantes), el enfoque es distinto en la provisión de mano de obra.
  - Ejemplo práctico: una minera contrata empresa de seguridad (tercerización) que aporta guardias y equipos; la minera no supervisa técnicamente el trabajo especializado más allá de instrucciones generales de seguridad.
  - Riesgos de desnaturalización: cuando actividades esenciales del negocio se tercerizan (por ejemplo, extracción o procesamiento), la tercerización puede perder legitimidad y ser sancionada por autoridades laborales o judiciales.
- Justificaciones, críticas y control social sobre la tercerización en el contexto laboral y minero (01:57:55)
  - La justificación legal para permitir tercerización es que la empresa usuaria no realiza esa actividad como su giro principal, facilitando eficiencia y especialización.
  - Existen críticas sobre su uso abusivo para evadir obligaciones laborales; tribunales han intervenido en casos de desnaturalización para proteger derechos laborales.
  - En el sector minero es frecuente su uso para servicios auxiliares, pero se requiere vigilancia para evitar precarización laboral y asegurar cumplimiento de obligaciones por parte del contratista y la empresa usuaria.

EDU MIN

Introducción general sobre autorización, inscripción y situaciones laborales en minería (02:00:05)

- Diferencias entre autorización del Ministerio y la inscripción en entidades competentes (02:00:16)
  - Se menciona que no siempre se requiere autorización del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo para ciertas actividades, aunque sí existe inscripción en el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) para formalizar la situación de trabajadores tercerizados.
  - La inscripción en el MINEM permite cierta formalización y control de actividades vinculadas a la minería en relación con trabajadores tercerizados y servicios especializados.
  - El docente recalca que la inscripción es práctica común y sirve para distinguir relaciones laborales y su formalidad en el sector minero.
- Observaciones sobre la delicadeza de la situación de trabajadores tercerizados en minería (02:00:22)
  - La situación es delicada no por razones ideológicas sino porque implica análisis especializado sobre si la actividad forma parte del giro de la empresa usuaria o es complementaria.
  - Se ejemplifica con labores de seguridad que habitualmente no forman parte del giro principal de la minera y suelen ser prestadas por empresas externas.
  - El profesor advierte sobre la presencia visible de personal de empresas de seguridad en vallas y accesos, mostrando la práctica extendida de tercerización en seguridad.
- Distinción operativa entre trabajar directamente y a través de empresas proveedoras (02:00:48)
  - Trabajar mediante una empresa de seguridad es diferente a ser trabajador directo de la minera; existe identificación, distintivos y relación contractual con la empresa de servicios.
  - Se resalta la necesidad de prestar atención para no confundir intermediación o tercerización con trabajo directo, porque la naturaleza de la relación laboral cambia.
  - Ejemplos: centros comerciales y universidades también tercerizan seguridad y otros servicios complementarios.

Concepto y elementos distintivos de la intermediación laboral frente a la tercerización (02:01:58)

- Definición de intermediación laboral y su característica principal: cesión o préstamo de personal (02:02:21)
  - La intermediación laboral implica la cesión o préstamo de personal para cubrir un puesto de trabajo en la empresa usuaria, enfocada en proveer mano de obra.
  - No se trata de prestar equipos o servicios técnicos, sino de suministrar trabajadores que realizan funciones bajo órdenes de la empresa usuaria.
  - Se enfatiza la existencia de dependencia del trabajador destacado respecto a la empresa usuaria, lo que marca la naturaleza de la intermediación.
- Diferencias conceptuales entre intermediación y tercerización en cuanto a servicios y funciones (02:02:38)
  - En intermediación la mano de obra es el elemento central; en tercerización prima la prestación de servicios, equipos o tareas especializadas fuera de la plantilla directa.
  - La intermediación suele ser para cubrir puestos principales o reemplazos, no meramente servicios accesorios; por tanto, su uso indebido puede desvirtuar la finalidad.
  - Se menciona que la intermediación no debe confundirse con contratos ocasionales o complementarios, pues su alcance normalmente recae en funciones de dependencia.
- Requisitos y limitaciones legales y operativas de la intermediación laboral (02:03:47)
  - La intermediación puede considerarse temporal, pero la temporalidad no justifica automáticamente su uso; debe tratarse de servicios complementarios, no del núcleo del negocio.
  - Existen responsabilidades solidarias y exigencias como capital mínimo y porcentajes limitativos del personal que se puede contratar vía intermediación, para evitar desvirtuación y fraude.
  - Se exige autorización del Ministerio de Trabajo y promoción del empleo en ciertos casos, carta fianza y presentación de contratos de trabajo para control en actividades con riesgo de desvirtualización.

Riesgos de desvirtuación, fraude y controles formales aplicables en minería (02:04:10)

Riesgo de desvirtuación cuando la intermediación suplanta el personal propio (02:04:36)

- Si una empresa subcontrata la mayoría de su plantilla mediante intermediación (por ejemplo 15 de 20 trabajadores), se desvirtúa la finalidad y puede constituir fraude laboral.
- La práctica puede ser utilizada para evadir responsabilidades laborales frente a trabajadores, transfiriendo obligaciones a la empresa intermediaria.
- El docente advierte que esta conducta se considera una especie de fraude y que las autoridades laborales pueden intervenir para corregirla.

Controles administrativos y exigencia de documentación para empresas de intermediación (02:05:08)

- Las empresas de intermediación suelen requerir autorización del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, y en ciertos casos la presentación de contratos y carta fianza.
- No todos los contratos se presentan al Ministerio, pero algunos sí para llevar control sobre empresas donde existe riesgo de desvirtualización de la relación laboral.
- Esta exigencia sirve para diferenciar si un trabajador es dependiente de la empresa usuaria o está bajo la figura de intermediación/tercerización.

Responsabilidad solidaria y limitaciones cuantitativas para prevenir fraude (02:04:10)

- Existe responsabilidad solidaria en la intermediación debido a la relación más directa entre empresa usuaria y trabajador, lo que obliga a cuidados regulatorios.
- Se mencionan límites cuantitativos (porcentaje de personal mediante intermediación) salvo excepciones, para evitar que la intermediación reemplace al personal propio.
- Estas reglas pretenden garantizar que la intermediación cumpla su finalidad de complementar, no sustituir, la actividad principal de la empresa.

Tercerización en la minería: razones, ventajas y aplicaciones prácticas (02:08:00)

- Por qué la tercerización es fundamental y frecuente en la actividad minera (02:08:08)
  - La minería involucra múltiples etapas desde concesión hasta refinado que requieren diversas actividades, muchas de ellas complementarias y especializadas.
  - Debido a la complejidad, ubicación remota y variedad de tareas, la tercerización se presenta como herramienta para optimizar tiempos, procesos y costos.
  - La empresa usuaria puede concentrarse en su actividad principal (extracción y venta de mineral) delegando funciones no esenciales a terceros especializados.
- Ejemplos de actividades mineras típicamente tercerizables y su justificación técnica (02:11:58)
  - Actividades como mantenimiento de instalaciones, transporte, elaboración de campamentos, servicios de seguridad y alimentación son complementarias al giro principal.
  - La tercerización permite acceder a capacidades técnicas específicas y garantizar seguridad y cumplimiento de obligaciones socioambientales y de prevención de accidentes.
  - El docente señala que tercerizar estas actividades reduce riesgos operativos y administrativos para la minera, que no necesariamente domina esas áreas.
- Impacto estratégico y evolución de la tercerización en la gran minería peruana (02:14:38)
  - La tercerización ha evolucionado de ser marginal a convertirse en un modelo estructural para la gestión de activos y procesos en la gran minería.
  - Grandes proyectos y la necesidad de maximizar eficiencia han llevado a tercerizar partes críticas de la cadena de valor, integrándolas en estrategias de gestión.
  - Estudios y experiencias (ejemplo Domo Cuajone) muestran aplicabilidad en operaciones complejas, integrando variables técnicas, sociales, ambientales y contractuales.

Beneficios operativos, ejemplos reales y recomendaciones sobre el uso de tercerización (02:15:15)

- Beneficios de optimización y especialización al tercerizar actividades mineras (02:15:15)
  - Permite a la empresa minera enfocarse en su objetivo principal y delegar actividades no centrales a proveedores que optimizan tiempos y costos.
  - Facilita la trazabilidad, control de resultados y la toma de decisiones de alto nivel al disponer de servicios externalizados con métricas y controles definidos.
  - La tercerización puede generar encadenamientos productivos y empleo, centralizando experiencia técnica que sirve a varias unidades mineras simultáneamente.
- Ejemplos reales de tercerización aplicada al mantenimiento y servicios complementarios (02:20:13)
  - Caso práctico: una empresa tercerizadora ingresa a una unidad minera para brindar mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria pesada como servicio complementario.
  - Ejemplos recurrentes en otros sectores: bancos y universidades tercerizan seguridad, limpieza, jardinería y otros servicios no centrales a su actividad principal.
  - El docente agradece compartir ejemplos reales que clarifican cómo aplicar la normativa y la práctica en situaciones concretas.
- Recomendaciones y límites prácticos para evitar prácticas fraudulentas al tercerizar (02:19:24)
  - La tercerización no debe ser satanizada, pero su uso debe respetar el principio de que las actividades tercerizadas sean complementarias y no sustitutivas del giro principal.
  - Es necesario evitar prácticas fraudulentas de intermediación o tercerización que busquen evadir responsabilidades laborales, tema que será abordado en clases futuras con casos emblemáticos.
  - Control documental, límites porcentuales y supervisión por parte de autoridades son medidas mencionadas para prevenir desvirtuaciones.

Recursos, estudios y ejemplos institucionales sobre tercerización minera (02:14:44)

Referencia a estudios e investigaciones sobre tercerización en la gran minería del Perú (02:14:44)

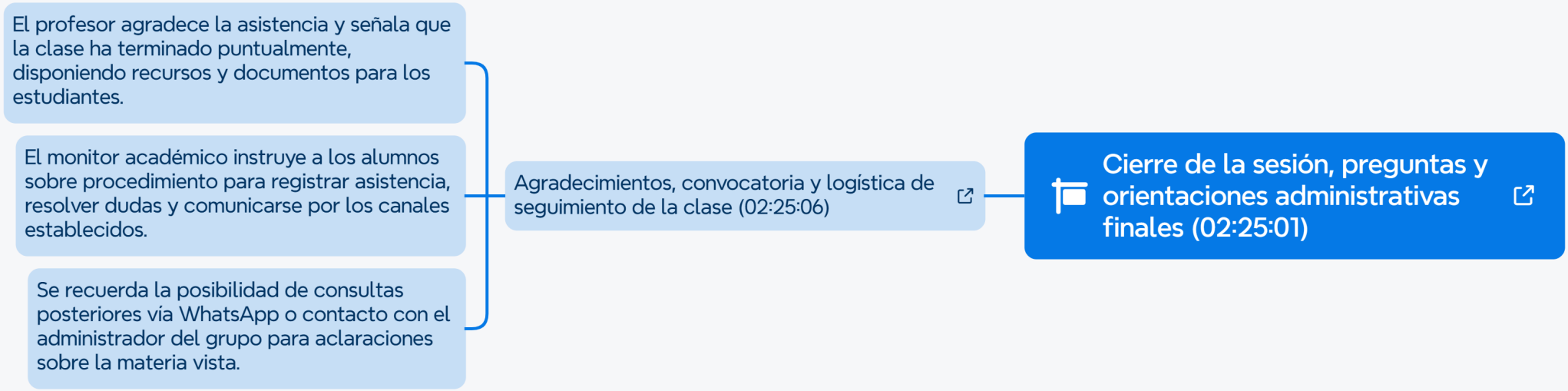
- Se cita un estudio integral sobre tercerización en la gran minería del Perú, enfocado en la gran minería y no en la mediana o minería artesanal.
- Conclusiones del estudio: la tercerización ha pasado a ser una práctica habitual y estratégica que contribuye a la eficiencia operativa y gestión de activos.
- El docente indica que el estudio fue presentado en eventos sectoriales (Perúmin) y que comparte el documento con los alumnos para complementar aprendizaje.

Aplicabilidad de modelos de gestión y métricas en la contratación tercerizada (02:16:38)

- La tercerización debe integrarse con modelos de gestión de activos y no limitarse a un enfoque transaccional para elevarla a herramienta estratégica.
- Variables a considerar: matrices de riesgo, trazabilidad, control de resultados y mantenimiento (maintainability) como métrica estratégica en diseño y contratación.
- La contratación debe contemplar aspectos técnicos, sociales y ambientales para operatividad segura y sostenible en contextos mineros complejos.

Material adicional y casos prácticos anunciados para análisis posterior (02:24:18)

- El docente promete compartir el PDF del estudio sobre tercerización y adelanta que en clases futuras analizará casos emblemáticos de tercerización e intermediación fraudulenta.
- Se sugiere la lectura de fallos del Tribunal Constitucional y otros documentos reales para aprender derecho práctico y entender resolución de conflictos laborales.
- Los alumnos recibirán material complementario y se les invita a consultar dudas por el grupo de WhatsApp o directamente con el monitor académico.


Cierre de la sesión, preguntas y orientaciones administrativas finales (02:25:01)
Agradecimientos, convocatoria y logística de seguimiento de la clase (02:25:06)
El profesor agradece la asistencia y señala que la clase ha terminado puntualmente, disponiendo recursos y documentos para los estudiantes.
El monitor académico instruye a los alumnos sobre procedimiento para registrar asistencia, resolver dudas y comunicarse por los canales establecidos.
Se recuerda la posibilidad de consultas posteriores vía WhatsApp o contacto con el administrador del grupo para aclaraciones sobre la materia vista.